



CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Cedente: (dados pessoais fornecidos no formulário, o qual adere o presente instrumento, sem necessidade de transcrição).

Cessionário: NEXO MÍDIAS LTDA, inscrita no CNPJ 62.895.781/0001-87, com sede à Rua Luzia Patrocinio, 54 , Andar Superior, Centro, FREI LAGONEGRO/MG, CEP: 39.708-000.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas, têm justo e acertado na melhor forma de direito este CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente aceitam.

OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente contrato tem por objeto a cessão dos direitos autorais sobre o(s) vídeo(s) viral(ais) criado(s) pelo Cedente, doravante denominado "Obra", pelo Cedente ao Cessionário, nos termos da legislação vigente.

1.2 O Cedente declara ciência de que o Cessionário poderá ou não fazer uso do material enviado pelo Cedente, ficando a exclusivo encargo do Cessionário essa decisão.

DIREITOS CEDIDOS

2.1 O Cedente cede ao Cessionário todos os direitos patrimoniais de autor referentes à Obra, incluindo, mas não se limitando a, direitos de reprodução, distribuição, comunicação ao público, edição, adaptação, tradução, entre outros.

2.2 Para todos os efeitos, o Cedente continua sendo proprietário do material cedido, não havendo transferência da propriedade, mas sim, a cessão dos direitos autorais, concedendo uma licença exclusiva e por prazo indeterminado ao Cessionário para utilização do material, nos termos do presente instrumento.

EXTENSÃO DA CESSÃO

3.1 A cessão dos direitos autorais será válida para todo o território nacional e internacional, por prazo indeterminado, contado a partir da assinatura deste contrato.

DA CONTRAPARTIDA

4.1 Em contrapartida à cessão dos direitos autorais, o Cessionário fará a exposição do nome do Cedente ou o identificador das redes sociais (@), concedendo expressa e publicamente os créditos ao Cedente.

DA CESSÃO A TÍTULO ONEROSO

5.1 O Cedente declara ter cedido a Obra para o Cessionário a título oneroso, havendo, a título de compensação, exclusivamente a contrapartida prevista no item anterior, sem que disso seja devido ao Cedente qualquer remuneração ou reembolso pecuniário.

DA EXCLUSIVIDADE NO USO DO MATERIAL PELO CESSIONÁRIO

6.1 O Cedente se compromete a não licenciar a obra para nenhuma empresa além do Cessionário, cedendo o material exclusivamente ao Cessionário.

6.2 O Cedente poderá continuar fazendo uso pessoal da obra em todas as suas redes sociais.

RESPONSABILIDADES DO CEDENTE

7.1 O Cedente declara ser o único e legítimo titular dos direitos autorais sobre a Obra, responsabilizando-se pela garantia de sua originalidade e ausência de violação a direitos de terceiros. São obrigações do Cedente:

1. ceder os direitos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, na data e prazo estipulados neste contrato;
2. ceder, de forma irrevogável e irretratável, o direito ao uso da imagem e voz constante na obra cedida;
3. enviar o vídeo com a melhor qualidade possível, conforme orientações do Cessionário, sob pena de não ser utilizado pelo Cessionário;

4. garantir que possui autorização para uso da imagem e da voz de terceiros que eventualmente apareçam no vídeo cedido, isentando o Cessionário de qualquer responsabilidade a este título;
5. garantir que a obra cedida não tenha conteúdos de nudez, pornografia infantil, violência extrema (com sangue), bem como outros conteúdos que são vedados pelas mídias digitais e mídias tradicionais;
6. informar o Cessionário sobre quaisquer ônus ou quaisquer outros fatos, ações ou medidas administrativas que possam atingir os direitos autorais da obra objeto deste contrato;
7. realizar as diligências e prestar toda assistência necessária ao Cessionário para que esse possa se valer dos direitos autorais cedidos, na forma e para as finalidades previstas neste contrato;
8. se responsabilizar integralmente por todos e quaisquer danos causados ao Cessionário e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual e de produção de conteúdo violador, havendo direito de regresso do Cessionário contra o Cedente, caso o Cessionário seja prejudicado pelo material disponibilizado pelo Cedente;
9. assumir ampla e total responsabilidade civil e penal, quanto ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte da Obra;
10. concordar que os dados pessoais fornecidos no formulário, serão utilizados neste instrumento, para fins exclusivos de identificação do cedente, sem necessidade de transcrição;
11. a assinatura digital feita no formulário equivale a sua assinatura manual, para todos os fins de direito;
12. manter em sigilo absoluto, todas as informações adquiridas em razão da presente contratação, fornecidas pelo Cessionário ou por terceiros;

7.2. O Cedente será civil e/ou criminalmente responsabilizado, em caso de violação de qualquer das obrigações contratuais pelo Cedente, em caso de fornecimento de declarações e informações falsas e em caso de necessidade de reparação pelos danos causados ao Cessionário, respondendo pela ação ou omissão cometida, e em possível ação de regresso ou outra forma de recompor o dano, nos termos da Lei Civil vigente no País.

RESPONSABILIDADES DO CESSIONÁRIO

8.1 O Cessionário compromete-se a utilizar a Obra cedida de acordo com as disposições legais vigentes, respeitando os direitos morais do Cedente e preservando a integridade e autoria da Obra.

8.2 Caso decida fazer uso da obra cedida pelo Cedente, esta será utilizada somente pela empresa Cessionária (Dom Media Ltda), nos termos previstos nesse contrato.

8.3 O Cessionário representará e promoverá a obra cedida pelo Cedente, buscando oportunidades de licenciamentos, negociações e acordos com terceiros, monetizando re-uploads do conteúdo e tentando gerar receita nos perfis do Cessionário.

Parágrafo 1º. O Cedente tem ciência de que, apesar dos esforços do Cessionário, a promoção da obra descrita no item anterior dependerá diretamente da receptividade e do momento do mercado, tratando-se de condição externa a este contrato, variável e não relacionada ao Cessionário, em relação a qual o Cessionário não se responsabilizará em hipótese alguma.

Parágrafo 2º. O Cedente declara saber, desde já que, o retorno financeiro em relação à obra cedida é uma possibilidade e não garantia, não tendo qualquer relação com a contrapartida prevista no item 4.1. O Cedente poderá consultar o Cessionário para saber se a obra disponibilizada gerou receita, via e-mail: licenciamento@nexomidias.com.br.

Parágrafo 3º. Em caso de efetivo licenciamento e monetização da obra cedida em valor que supere R\$50,00 (cinquenta reais) e desde que a obra cedida não esteja monetizada em um mesmo material juntamente com outras obras, o Cedente fará jus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das vendas de licenças para terceiros e monetização de re-upload, a ser pago todo dia 15 pelo Cessionário.

DA PROTEÇÃO DE DADOS

9.1 As partes comprometem-se a adotar todas as medidas para garantir, por si, a privacidade e proteção de todos os dados pessoais fornecidos em razão desse contrato, exclusivamente para atender a finalidade específica da execução do presente contrato.

9.2 As partes atuarão com os dados e informações de pessoas obtidos para a execução do presente contrato conforme as exigências de tratamento de dados determinadas pela Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de dados Pessoais – LGPD.

DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, vinculando as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, substituindo qualquer outro ajuste realizado entre as partes anteriormente, em especial, eventuais conversas havidas entre Cedente e Cessionário em mensagens diretas de redes sociais (DM).

10.2 Qualquer modificação deste contrato será válida somente se realizada por escrito e assinada por ambas as partes.

FORO E ASSINATURAS

11.1 Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2 As assinaturas do presente instrumento serão realizadas por ferramenta de assinatura digital, e constituem obrigações válidas e exigíveis para todos os fins legais, representando a vontade de todos que o assinam, como prova documental e título executivo extrajudicial, para todos os fins e efeitos.

E, por estarem de acordo com todos os termos e condições deste contrato, as partes assinam em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Cedente: (Dados fornecidos no formulário)

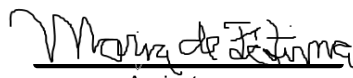
Cessionário: NEXO MIDIAS LTDA

Testemunhas:

Nome: Maria de Fatima

Pimentel

CPF: 039.820.236 -29


Assinatura: